

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 498 - 499/2531

นายอมร ปัทมกรกิจ กับพวก

โจทก์

นายสงวน เสียงสุทธีวงศ์ กับพวก

ຈຳເລຍ

นายสงวน เสียงสุทธีวงศ์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองในสำนวนแรกได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 166) ส่วนโจทก์ในสำนวนหลังยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องคดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 19,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายอมรรัตน์มรรกิจโจทก์ที่ 1 ในสำนวนแรก ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 58,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่เด็กชายอนุชิตบัณฑิตมรรกิจโจทก์ที่ 2 ในสำนวนแรกให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 23,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ที่ 1 ในสำนวนหลัง และให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 43,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายหมา กุมภีโรภักย์ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวนสำหรับจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 163,162)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 1 ได้นำโฉนดที่ดิน 1 ฉบับ กับเงินสดจำนวน 14,000 บาทซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสุวิทย์ เสียงสุทธีวงศ์ นายประกันมาวางเป็นประกัน และนายสุวิทย์ เสียงสุทธีวงศ์ ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 143,150)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปีแก่โจทก์ที่ 2 ในสำนวนแรก และแก่โจทก์ทั้งสองในสำนวนหลังมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกาเฉพาะที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 ในสำนวนแรกและโจทก์ทั้งสองในสำนวนหลังมิฉะนั้นให้ยกคำร้องส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 1 ในสำนวนแรกศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 คดียอมถึงที่สุด จำเลยที่ 1 ไม่อาจขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาในส่วนนี้ได้ ให้ยกคำร้องเฉพาะที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 1 ในสำนวนแรก

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปีแก่โจทก์ที่ 2 ในสำนวนแรก และแก่โจทก์ทั้งสองในสำนวนหลังมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกาเฉพาะที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 ในสำนวนแรกและโจทก์ทั้งสองในสำนวนหลังมิฉะนั้นให้ยกคำร้องส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 1 ในสำนวนแรกศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 คดียอมถึงที่

สุด จำเลยที่ 1ไม่อาจขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาในส่วนนี้ได้ ให้ยกคำร้อง
เฉพาะที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 1 ในสำนวนแรก

(ดำริ ศุภพิโรจน์-สหัส สิงหวิริยะ-ชลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>